

1500589-88.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296513/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 28357808 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2296513 - 04º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR GABRIEL APARECIDO PEDROSO LUZ

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Itu-SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500589-88.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500589-88.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296513/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 28357808 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2296513 - 04º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR GABRIEL APARECIDO PEDROSO LUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

Cuida-se de denúncia em face de JAIR GABRIEL APARECIDO PEDROSO LUZ, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11343/06, pois em 29 de outubro de 2022, trazia consigo 10 porções de crack, 41 frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 50 reais.

Denúncia recebida, réu citado, com apresentação de defesa.

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência, enquanto a defesa concordou com a procedência, com pena no mínimo e regime inicial aberto.

Era o relatório. Decido.

Materialidade pelo auto de exibição e apreensão de fls. 5, constatação preliminar de fls. 6 e químico toxicológico de fls. 110/111.

Autoria pela prova oral colhida.

Testemunha/C: Marcelo Ramos Negrão/PM. Em sede policial (fls. 7) disse que juntamente de seu parceiro de farda estavam em patrulhamento quando foram acionados via rádio para atender uma ocorrência de averiguação de atitude suspeita. Chegando no local, mais precisamente ao se aproximar de uma residência, um sujeito percebeu as viaturas e saiu correndo. Logo em seguida, foi abordado e em revista pessoal nada foi localizado, entretanto em sua mochila continha 10 pedras de crack e 41 frascos de lança perfume, assim como em seu bolso da bermuda foi encontrado a quantia de R\$50,00. Indagado sobre o quanto localizado, o indiciado negou de imediato, porém depois resolver confessar a verdade aos policiais, mencionando que utiliza as drogas para o tráfico. Diante do quanto exposto, deram voz de prisão a ele e o conduziram até o plantão policial para apresentação a Autoridade Policial. Em juízo, disse que ao se aproximarem as viaturas, o réu saiu correndo, sendo abordado, estando com as mochilas com entorpecentes. O réu estava caminhando. O réu disse que não era dele a droga, apesar de estar em sua mochila, que estava em suas costas. Não conhecia o réu.

Testemunha/C: Elias Tenorio Virginio/PM. Reiterou o depoimento de seu colega de farda, dizendo que o réu correu ao avistar

Interrogatório de JAIR GABRIEL APARECIDO PEDROSO. Tem 18 anos, nascido em Itu.

Trabalhava em uma empresa de carga e descarga, não registrado.

Em sede policial (fls. 9) o réu disse que sua família está ciente de sua prisão e do local em que se encontra; que não tem advogado para acompanhá-lo neste ato; que hoje estava na Cidade Nova, em uma rua cujo nome não sabe dizer, quando foi abordado por policiais militares; que os policiais o colocaram no porta malas da viatura e ficaram dando voltas com ele pela cidade; que depois de um tempo, os policiais lhe disseram que tinham achado uma mochila com drogas e que essa mochila pertencia a ele; que em seguida os policiais o conduziram para a Delegacia; que não sabe nada sobre essa mochila; que não sabe nada sobre essa droga que estão apresentando; que não sabe por que os policiais o estão acusando de tráfico; que não tem passagem pela polícia.

Em juízo, disse que a viatura estava abordando um rapaz em sua frente. O primeiro policial apontou a arma para ele e gritou "pare". O réu escondeu a bolsa, mas nada sabe sobre o crack. O lança-perfume era seu, para uso próprio, que utilizaria em uma chácara com amigos. Foi buscar a droga e na volta foi preso. Em delegacia não confessou que parte da droga era sua, pois seu pai estava lá e ficou com medo.

A palavra dos policiais é firme no sentido do tráfico, contando com presunção de legitimidade não afastada, não havendo qualquer motivação plausível para terem imputado a terceiro inocente crime que sabiam não ter cometido.

No mais, a própria defesa concordou com a condenação, discorrendo apenas sobre o regime inicial a ser fixado.

Assim, de rigor a condenação.

Dosimetria.

O réu é primário e não ostenta passagens por atos infracionais (fls. 26/27).

Pela nocividade e variedade das drogas apreendidas, entendo-as como circunstâncias negativas, majorando a pena na primeira fase para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, sendo o réu menor de 21 anos à data do crime, retorna a pena ao mínimo legal. A confissão foi parcial, seja por dizer que o crack não lhe pertencia, seja porque disse que a droga era para uso próprio, mas não reduziria a pena abaixo do mínimo. Não há agravantes.

Sem causas de aumento, possível a aplicação da causa de diminuição, no máximo do parágrafo 4º, do artigo 33, tendo em vista não haver elementos para afastar os

requisitos trazidos pela norma benéfica. Pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Diante das circunstâncias negativas reconhecidas, o regime inicial é o semiaberto (artigo 33, §3º, do Código Penal), além de ser inviável a substituição por restritiva de direitos pelo mesmo motivo (artigo 44, III, do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JAIR GABRIEL APARECIDO PEDROSO LUZ, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da lei 11343/06, à pena de de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Pela quantidade de pena restante e regime inicial fixado, permito que recorra em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino o perdimento do dinheiro, por ser proveniente de tráfico.

Com o trânsito, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

PIC.

Itu, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA